קְרוֹבוֹת זוֹ לָזוֹ (רמב"ן ויקרא יח, יז. טור הארוך על התורה שם). גַּם כִּי יִגְרֹם לִקְטָטוֹת אִמָּהּ וּבִתָּהּ. וְאִם בִּשְׁתֵּי אֲחָיוֹת אֵין לַעֲשׂוֹתָן צָרוֹת זוֹ לָזוֹ[ה], כָּל שֶׁכֵּן אִשָּׁה וּבִתָּהּ שֶׁלֹּא לְפָרֵד בֵּין הַדְּבֵקִים[ו]. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד הַבָּא עָלֶיהָ פּוֹגֵם בְּאַבָּא עִלָּאָה שֶׁכֵּן מִתְיַחֵד בַּבִּינָה וּבַפַּחַד, וְכֵן הַחֶסֶד מִתְיַחֵד בַּפַּחַד וְהוֹד, וְכֵן פּוֹגֵם בַּתִּפְאֶרֶת שֶׁהוּא מִתְיַחֵד וּמִזְדַּוֵּג בְּאִשָּׁה וְאִמָּהּ מַלְכוּת וּפַחַד הוּא חֲמוֹתוֹ (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קנו).

יבמות צז. סנהדרין עו. רמב"ם איסורי ביאה פ"א-ב, והל' אישות פ"א, ספר המצוות לא תעשה שלז שלח שלט, סמ"ג לאוין ק"א ק"ב ק"ג, אבן העזר סי' ט"ו, סמ"ק סי' ש"ה ש"ז ש"ז, יראים רי"ז.

מִצְוָה רד

עֶרְוַת אִשָּׁה וּבַת בִּנָּהּ (לֹא תַעֲשֶׂה קי"ג)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְגַלּוֹת עֶרְוַת אִשָּׁה וּבַת בִּנָּהּ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יח, יז) 'אֶת בַּת בִּנָּהּ לֹא תְגַלֶּה'.

משנה הלכות

שמא תבוא לבקר אצלה ויבואו לידי איסור כרת, כיון שלבו גס בה, ואם כנס לא יוציא[ז].

תפיסת קידושין בעריות. ובכל עריות המבוארין כאן אין קידושין תופסין בהם, וכן שתי אחיות, חוץ מנידה, דמבואר בש"ס (יבמות מט.) דחייבי כריתות אין קידושין תופסין בהם[ח]. קידש אשה ובתה בבת אחת אין קידושין תופסין בהם, דכל שאינו בזה אחר זה בבת אחת נמי אינו[ט].

שאר פרטים. הגיורת שנתגיירה בתה עמה אינו בכלל לאו זה ומדרבנן חייב לגרש אחת[י]. ואם בא על אשה ובתו היינו שממנו נולדה חייב שתים, אחת משום בתו ואחת משום אשה ובתה[יא]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

רד) החיובים. המקדש אשה ובא על בת בנה בחיי אשתו, בין לשם אישות ובין לשם זנות בעדים ובהתראה חייב שריפה, ובלי עדים כרת, אם בא עליה לאחר מיתת אשתו הרי הוא בכרת, ובשוגג חייב חטאת

ה. עיין חינוך להלן רו. **ו.** עיין אברבנאל ויקרא יח, א-ל, בשם אבן כספי על התורה. **ז.** רמב"ם הל' איסורי ביאה שם ה"י-י"א. אבן העזר סי' ט"ו סי"ג. **ח.** רמב"ם הל' אישות פ"ד הי"ב. אבן העזר סי' ט"ו ס"א. **ט.** קידושין נא. רמב"ם שם פ"ט ה"א. אבן העזר סי' מ"א ס"ב. **י.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פי"ד הי"א והט"ו. יורה דעה סי' רס"ט ס"א וה"ה. **יא.** שם פ"ב ה"ו.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. הַנֶּאֱמָרִים בְּאִשָּׁה וּבְתָהּ. גַּם שֶׁלֹּא יָבֹאוּ לִידֵי קְטָטוֹת הָאֵם עִם בְּנָהּ וְנֶכְדָּהּ, וְזִלְזוּל גָּדוֹל הוּא לְהָאֵם הַזְּקֵנָה מוֹלֶדֶת הַבֵּן, לִהְיוֹת נֶכְדָּתָהּ יוֹצְאֵי יֶרֶכָהּ צָרָתָהּ לָהּ, וּבַקְּלָלָה כְּתִיב (ע"פ ישעיה מט, יז) 'מְהָרְסַיִךְ וּמַחֲרִיבַיִךְ מִמֵּךְ יֵצֵאוּ'. עוֹד כְּלָל גָּדוֹל אָמְרוּ בַּעֲרָיוֹת, דְּהָתְרוּ הָרְחוֹקִים לָבֹא זֶה בָּזֶה כְּדֵי לְהַרְאוֹת סִימָנֵי הַיִּחוּד, וְנֶאֶסְרוּ הַקְּרוֹבִים יוֹתֵר מִדַּאי לָבֹא זֶה לָזֶה לְפִי שֶׁהָיָה בֵּינֵיהֶם פְּרוּד, כִּי מֵאֵלֶּה נִפְרְדוּ עַל יְדֵי הַתּוֹלָדָה. כִּי הַקְּרוֹבִים הֵם דִּמְיוֹן הָעֲנָפִים הַמִּתְפַּשְּׁטִים מִן הַשֹּׁרֶשׁ כְּמוֹ שֶׁכָּתַבְנוּ לְעֵיל (מצוה קצב), וְהַפְּרוּד הוּא נֶגֶד הַיִּחוּד וְאֵינוֹ סוֹבֵל הַקִּרְבָה, וְלָכֵן נֶאֶסְרוּ אֵלּוּ (רבינו בחיי ויקרא יח, ו). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד הַבָּא עָלֶיהָ פּוֹגֵם בְּאַבָּא עִלָּאָה, שֶׁהֲרֵי הוּא מִתְיַחֵד עִם הַמַּלְכוּת שֶׁהִיא בַּת בֶּן אִשְׁתּוֹ, שֶׁהֲרֵי הַבִּינָה הִיא זוּגָתוֹ וְהַחֶסֶד הוּא בְּנָהּ וְהַמַּלְכוּת הִיא בַּת בְּנָהּ שֶׁל זוּגָתוֹ, וְכֵן פּוֹגֵם בַּתִּפְאֶרֶת (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קנו).

מראה מקומות תמצא במצוה ר"ג.

משנה הלכות

לדעת הרמב"ם[א]. ויש חולקין דאפילו לאחר מיתה הוה בשריפה[ב].

בלא קידושין. ודוקא שקידש אשה, אבל בא על אשה בזנות אף שילדה ממנו מכל מקום בתה אחרת מאיש אחר מותרת לו, דבעריות אלו כתיב לשון קיחה 'ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה' (ויקרא כ, יד) וקיחה היא לשון קידושין[ג]. ומיהו מדרבנן אסור ליקח אותה כל זמן שאמה בחייה, כדי שלא יזנה עמה כשתבוא לבקר אצל בתה, ולבו גס בה, ויהיה חיוב כרת לאחר שנשא בתה, ולאחר מיתתה מותר לכתחילה, ואפילו בחיי אמה אם נשאה אין מוציאין מידו כיון שאין זה אלא משום גזירה, ויזהר שהאם לא תבוא אל ביתו[ד].

שניות. שניות מדברי סופרים בת בן בן אשתו, אם אם אבי אשתו, אם אב אם אשתו, אם אב אב אשתו[ה]. ועל השניות לוקין מכת מרדות[ו]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן.

רד) א. רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ב ה"ז-ח, והל' שגגות פ"א ה"ד, והל' סנהדרין פט"ו הי"א. **ב.** עיין מגיד משנה הל' איסורי ביאה שם. **ג.** קידושין ב. יא: **ד.** רמב"ם הל' איסורי ביאה שם הי"א. אבן העזר סי' ט"ו סי"ג. **ה.** רמב"ם הל' אישות פ"א ה"ו. אבן העזר סי' ט"ו סי"ד-ט"ו. **ו.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"א ה"ח.

מִצְוָה רה

עֶרְוַת אִשָּׁה וּבַת בִּתָּהּ (לֹא תַעֲשֶׂה קי"ד)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְגַלּוֹת עֶרְוַת אִשָּׁה וּבַת בִּתָּהּ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יח, יז) 'וְאֶת בַּת בִּתָּהּ לֹא תְגַלֶּה'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. הַנֶּאֱמָרִים לְמַעְלָה. עוֹד לְהוֹדִיעַ שֶׁאֵין רָאוּי לְהַשְׁפִּיעַ לְאִשָּׁה וּבַת בִּתָּהּ, שֶׁהָאִשָּׁה הִיא הָאֵילָן וּבַת בִּתָּהּ הִיא הַפְּרִי הָאֵילָן, וְאֵין רָאוּי לְתוֹלָדָה רַק הָאֵילָן לְבַדּוֹ וְלֹא הַפְּרִי הַמְחֻבָּר עִמּוֹ, וְכַאֲשֶׁר יִפָּרֵד הַפְּרִי מֵהָאֵילָן אֲזַי רָאוּי לַעֲשׂוֹת פְּרִי כִּי אָז הִיא אֵילָן לְבַדּוֹ. וּכְשֶׁנַּעֲשָׂא

משנה הלכות

רה) החיובים. המקדש אשה ובא על בת בתה, בין כשרה ובין פסולה ואפילו ממזרת, בין לשם אישות בין לשם זנות חייב שריפה, ובלא התראה כרת, ואם בא עליה לאחר מיתת אשתו הרי הוא בכרת, ובשוגג חייב חטאת[א]. ודוקא כשקידש אמה, אבל נאף עם אמה לא נאסרה עליו בת בתו. ומדרבנן גזרו גם בה משום שמא יבאו לבקרה והוא גס בה ויבואו לידי איסור כרת, ואם הכניס לא יוציא[ב] (ועיין לעיל מצוה ר"ד).

שניות וכלל השניות. ואלו אסורים מדברי סופרים בת בת אשתו, אם אם אם אשתו[ג], ועל השניות אם עבר ונשא מכין עליהן מכות מרדות, וכופין אותו להוציא, ואין הולד הנולד מהן ממזר[ד]. וכתב הסמ"ג (לאוין מצוה ק"י) וזה לשונו 'ובירושלמי מסקינן שיש נשים אחרות אסורות מפי הקבלה והם נקראות שניות, ועשרים נשים הם ואלו הן. א) אם אמו ואין לה הפסק. ב) אם אבי אמו בלבד. ג) אם אביו ואין לה הפסק. ד) אם אבי אביו בלבד. ה) אשת אבי אביו ואין לה הפסק. ו) אשת אבי אמו בלבד. ז) אשת אחי האב מן האם בלבד. ח) אשת אחי האם בין מן האב בין מן האם (ואין לה הפסק)[ה]. ט) כלת בנו ואין לה הפסק. י) כלת בתו בלבד. יא) בת בת בנו בלבד[ו]. יב) בת בן בנו בלבד. יג) בת בת בתו בלבד[ז]. יד) בת בן בתו בלבד. טו) בת בת בן אשתו בלבד. טז) בת בת בת אשתו בלבד. יז) אם אם אבי אשתו בלבד. יח) אם אב אבי אשתו בלבד. יט) אם אם אם אשתו בלבד. כ) אם אב אם

רה) א. רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ב ה"ז-ח, והל' שגגות פ"א ה"ד, והל' סנהדרין פט"ו הי"א. **ב.** שם הל' איסורי ביאה שם הי"א. אבן העזר סי' ט"ו סי"ג. **ג.** רמב"ם הל' אישות פ"א ה"ו. אבן העזר שם סי"ד. **ד.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"א ה"ח, והל' אישות פ"ד הי"ד. אבן העזר סי' ט"ו ס"א, ועיין סי' ד' סי"ג. **ה.** בפסקי מהרא"י סי' קע"ב תמה על מה שכתב דאין לה הפסק, וכתב דלית נגר ובר נגר דיפרקיניה. **ו.** ועיין בשו"ע אבן העזר סי' ט"ו דקיימא לן כהרא"ש דאין לה הפסק. **ז.** ועיין שו"ע אבן העזר שם דקיימא לן דאין להם הפסק.

הָאֵם תְּחִלָּה שֶׁהִיא הָאִילָן בַּת בִּתָּהּ מְחֻבֶּרֶת אֵלֶיהָ בְּקֶרְבָּהּ, וְלָכֵן 'לֹא תִקַּח לְגַלּוֹת עֶרְוָתָהּ' (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה קי). וְעַל דֶּרֶךְ הַפְּשׁוּט שֶׁהַבָּא עָלֶיהָ פּוֹגֵם לְמַעְלָה, שֶׁכֵּן הַחֶסֶד מִתְיַחֵד עִם הַפַּחַד וְהוֹד וּמַלְכוּת, שֶׁהֵם אִשָּׁה וּבַת בִּתָּהּ, וְכֵן אַבָּא עִלָּאָה מִתְיַחֵד עִם הַבִּינָה וְהַפַּחַד וְהַהוֹד, שֶׁהֵם אִשָּׁה וּבַת בִּתָּהּ, וְכֵן מִלְמַטָּה לְמַעְלָה הַתִּפְאֶרֶת מִתְיַחֵד עִם כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל וְהַפַּחַד וְהַבִּינָה, שֶׁהֵם אִשָּׁה וְאִמָּהּ וְאֵם אִמָּהּ (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קנו).

מראה המקומות עיין מצוה ר"ג.

מִצְוָה רו

עֶרְוַת אִשָּׁה וַאֲחוֹתָהּ (לֹא תַעֲשֶׂה קט"ו)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קָדְשׁוֹ שֶׁלֹּא לִקַּח אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ בְּחַיֶּיהָ, וַאֲפִלּוּ גֵּרֵשׁ אִשְׁתּוֹ אֲחוֹתָהּ אֲסוּרָה עָלָיו, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יח, יח) 'וְאִשָּׁה אֶל אֲחֹתָהּ לֹא תִקַּח לִצְרֹר לְגַלּוֹת עֶרְוָתָהּ עָלֶיהָ בְּחַיֶּיהָ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מְפֹרָשׁ בַּקְּרָא, 'לִצְרֹר' פֵּרוּשׁ לְשׁוֹן צָרָה זוֹ לָזוֹ, כִּי הָאָדוֹן הַשָּׁלוֹם יַחְפֹּץ בִּשְׁלוֹם בְּרִיּוֹתָיו, כָּל שֶׁכֵּן אוֹתָן שֶׁהַטֶּבַע מְחַיְּבָן לִהְיוֹת שָׁלוֹם וְאַהֲבָה בֵּינֵיהֶם וְלֹא קְטָטָה וְתַחֲרוּת תָּמִיד כָּל הַיּוֹם (חינוך).

משנה הלכות

אשתו בלבד', עד כאן[ח]. ואף שהבאתי מהן במקומן כל אחד, הצגתי כאן יחד להרוצה ללמוד אותם בקצרה.

אשת חמיו. ומעשה היה בפרובינצא באחד שהיה טבחו טבוח ויינו מזוג לישא אשת חמיו ואפסדיה רבינו תם לסעודתיה[ט]. וקיימא לן לחומרא, ואם נשא כרב אין מוציאין[י]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, דהשוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה.

רו) החיובים. הנושא אשה, או אפילו רק קידשה, נאסר באחותה כל זמן שהראשונה קיימת, בין שהיא אשתו ובין שגרשה, מתה הראשונה מותר באחותה

ח. ועיין רמב"ם הל' אישות פ"א ה"ו. **ט.** תוס' יבמות כא. ד"ה ומותר באשת חמיו, הובא בהגהות מיימוני הל' אישות פ"א ה"ו אות א. **י.** עיין אה"ע סי' ט"ו סכ"ד, וב"ש שם.

וְהַדָּבָר יָדוּעַ שֶׁמַּכְאִיב יוֹתֵר כְּשֶׁהַצָּרָה בָּאָה מֵאֲחוֹתָהּ, לְבַד שֶׁהִיא אִסּוּר עֶרְוָה. וּמַה שֶּׁהִתְּרוּ בְּזִוּוּג יַעֲקֹב אָבִינוּ הַרְבֵּה טְעָמִים נֶאֱמְרוּ בָּזֶה, אוֹ מִשּׁוּם דְּאֵין אַחֲוָה לְגוֹי, אוֹ מִשּׁוּם דִּבְחוּץ לָאָרֶץ הָיְתָה, אוֹ מִשּׁוּם דְּקֹדֶם מַתַּן תּוֹרָה הֲוָה[א], וְעוֹד טְעָמִים אֲחֵרִים. עוֹד אַשְׁכִּילְךָ שֶׁיֵּשׁ בְּיָדֵינוּ קַבָּלָה שֶׁל אֱמֶת שֶׁנָּשָׂא יַעֲקֹב אָבִינוּ בְּנוֹת לָבָן, וּמֹשֶׁה רַבֵּנוּ בַּת כֹּהֵן, וִיהוֹשֻׁעַ רָחָב הַזּוֹנָה, וּשְׁלֹמֹה הַמֶּלֶךְ אֶת בַּת פַּרְעֹה, וְשִׁמְשׁוֹן אֶת דְּלִילָה, כָּל אֵלּוּ הַחִתּוּנִים עֲשָׂאָם סַמָּאֵ"ל בִּרְשׁוּת יוֹצֵר כֹּל, וְהֶחְכִּים שֶׁיִּהְיֶה בָּהֶן אִסּוּר עֶרְוָה וַעֲבוֹדָה זָרָה כִּי חָשַׁב לְרָעָה, וְנַהֲפֹךְ הוּא שֶׁלֹּא הָיָה יָכוֹל לְקַטְרֵג עֲלֵיהֶם מִפְּנֵי שֶׁהֵם קְרוֹבָיו, וְנִמְנַע מִכָּל הַנְּקָמוֹת, וְהוּא רַחוּם יְכַפֵּר (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה קיא). וְעַל

משנה הלכות

לעולם, ואחותה נקראת בין מן האב ובין מהאם ואפילו מזנות[ב] חוץ משפחה[ג] ועכו"ם[ד]. ואם בא עליה במזיד ובהתראה למלקות לוקה, ובלא התראה חייב כרת, ובשוגג חטאת קבוע, וכן בכל חייבי כריתות[ה].

חלות קידושין. ולא תפסו בה קידושין. והוקשו כל העריות כולן, חוץ מנידה, לאחות אשה דלא תפסי בהן קידושין[ו].

איסורים מדרבנן. ומדרבנן אסרו שלא ליקח אחות זקוקתו מן היבום, כגון מי שהיה לו אח ומת בלא בנים שזקוקה ליבום או חליצה, אסור לישא אחותה ואחות חלוצתו בחייה, היו שני אחים וחלץ אחד מותר השני באחותה[ז]. וכל היכא דצריכה גט מדרבנן אחותה אסורה, ואפילו לא גרש אלא מחמת קול בעלמא[ח]. וכתב ביראים וזה לשונו 'ובהלכות גדולות מצאתי רביעית שבאשתו שניה ולא הבנתי מהו', ועיין בסביב ליראיו שם, קידש אשה והלכה למדינת הים, ובאו עדים שמתה ונשא אחותה, ואח"כ נודע לו שלא מתה, אסור בשתיהן. ואם הלכה אשתו הנשואה ובאו עדים שמתה אשתו ונשא אחותה ואח"כ באה אשתו, אשתו מותרת לו, ובקרובות שניה נחלקו הפוסקים אי מותר[ט]. ויש לומר דלזה כיון רבינו הבעל הלכות גדולות שבאשתו שניה ודו"ק. ודע דהחינוך כתב דהעושה בה קידושין מתחייב, והמנחת חינוך כתב דלא מצא דין זה דיהיה אסור לקדש חייבי כריתות, ובמחילת כבוד תורתו אישתמיטתיה דברי הסמ"ג (לאוין ק"ח) וזה לשונו 'מוכח בפרק האומר (יבמות צז.) ששני

רו) א. עיין רמב"ן בראשית כו, ה. **ב.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ב ה"ט. אבן העזר סי' ט"ו סכ"ו. **ג.** עיין לעיל מצוה ק"צ קצ"ב קצ"ג קצ"ה קצ"ז קצ"ח ר' ר"א **ד.** אבן העזר סי' ט"ו ס"י. **ה.** רמב"ם הל' שגגות פ"א ה"ד, והל' סנהדרין פי"ט ה"א. **ו.** רמב"ם הל' אישות פ"ד הי"ב. אבן העזר שם ס"א. **ז.** רמב"ם הל' יבום פ"א הי"ג-י"ד. אבן העזר סי' קנ"ט ס"ה, וסי' קס"ב ס"ג. **ח.** אבן העזר סי' ט"ו סכ"ו בהגה. **ט.** שם סכ"ז.

דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי הַבָּא עָלֶיהָ פּוֹגֵם בַּתִּפְאֶרֶת שֶׁמִּתְיַחֵד עִם ב' אֲחָיוֹת שֶׁהֵם כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל זוּגָתוֹ, וְהַהוֹד שֶׁהִיא אֲחוֹתָהּ, שֶׁשְּׁתֵּיהֶן מִדַּת הַדִּין מְקַבֶּלֶת מִן הַפַּחַד, שֶׁגַּם כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל עִקַּר קַבָּלָתָהּ מִן הַצָּפוֹן, וְלָכֵן נִקְרֵאת מִדַּת הַדִּין הָרַפְיָא (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קנו).

יבמות נא. צז. רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ב, ספר המצוות ל"ת תעשה שמ"ה, סמ"ג ל"אוין ק"ח, סמ"ק סי' ש"א, יראים רט"ז, אבן העזר סי' ט"ו.

מִצְוָה רז

דִּין אִשָּׁה נִדָּה (לֹא תַעֲשֶׂה קט"ז)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לָבֹא עַל אִשָּׁה נִדָּה וְלֹא יִקְרַב עָלֶיהָ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יח, יט) 'וְאֶל אִשָּׁה בְּנִדַּת טֻמְאָתָהּ לֹא תִקְרַב', וְזֶה גַּם כֵּן בִּכְלַל לָאו זֶה.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ לְעֵיל (מצוה קפא-קפב). וְעִקָּר גָּדוֹל בְּיָדֵינוּ כִּי רָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיִּהְיוּ תּוֹלְדוֹת עַם קָדְשׁוֹ טְהוֹרִים וְזַכָּאִים בְּנֵי אֵל חַי (טעמי מצות (לר"מ הכבלי) לא תעשה קיב), וְלָכֵן הִרְחִיק הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מֵהֶם

משנה הלכות

מקראות נכתבו באחות אשה, אחד לכתחילה שאסור לקדשה דכתיב (ויקרא יח, יח) 'לא תקח' לא תקדש, ואחד בדיעבד שאם קדש אותה אין קידושין תופסין לו בה ולוקה עליה, דכתיב (דברים כד, ב) 'ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר' ולא לקרובים' עד כאן, וצריך עיון גדול. ונוהג בכל מקום ובכל זמן.

רז) נידה מהתורה. אשה הרואה דם היוצא מן המקור עד בית החיצון, הרי זו טמאה נידה ז' ימים. ואין חילוק בין בתולה לפנויה לאשת איש ובעולה[א]. ונחלקו הפוסקים בלא הרגישה שנפתח המקור אי הוה דאורייתא או דרבנן[ב].

דרבנן ומדברי סופרים שכל אשה הרואה כתם דם אפילו על בשרה או על בגדיה, אף על פי שלא הרגישה ואף על פי שבדקה עצמה ולא מצאה דם, הרי זו טמאה וכאילו מצאה דם לפנים בבשרה[ג]. ומהתורה אפילו ראתה דם עד בין השמשות של יום שביעי טובלת בערב וטהורה היא[ד].

רז) א. רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ה ה"ב. יו"ד סי' קפ"ג. **ב.** עיין שו"ת משנה הלכות ח"ב סי' ס"ו. **ג.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ט ה"א-ב. יו"ד סי' ק"צ ס"א. **ד.** רמב"ם שם פ"ד ה"ו, ופ"ו ה"ב.

כָּל טָמְאָה וְלִכְלוּךְ, וְכָל נֶזֶק וְכָל דָּבָר הַמֵּבִיא לִידֵי חֹלִי (חינוך כאן, ולעיל מצוה קסו)**. תֵּדַע שֶׁהֲרֵי אֲפִלּוּ הַגּוֹיִם שֶׁלֹּא קִבְּלוּ הַתּוֹרָה מַרְחִיקִים אֶת הַנִּדָּה, וְרָחֵל בְּאָמְרָהּ לְלָבָן כִּי דֶּרֶךְ נָשִׁים לִי** (רמב"ן בראשית לא, לה)**. וְעוֹד יֵשׁ טַעַם בַּדָּבָר כְּדֵי שֶׁלֹּא יְהֵא בַּעְלָהּ כָּרוּךְ אַחֲרֶיהָ כָּל שָׁעָה כַּתַּרְנְגוֹל הַזֶּה, וְלָכֵן הִרְחִיקָה מִמֶּנּוּ הַתּוֹרָה יְמֵי טָמְאָתָהּ** (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קנט)**, וְהַכֹּל לְטוֹבַת הָאָדָם, וְכִדְרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר רַבִּי מֵאִיר מִפְּנֵי שֶׁרָגִיל בָּהּ יָקוּץ בָּהּ, עַל כֵּן אָמְרָה תּוֹרָה תִּהְא טְמֵאָה ז' יָמִים כְּדֵי שֶׁתְּהֵא חֲבִיבָה עַל בַּעְלָהּ כִּשְׁעַת כְּנִיסָתָהּ לַחֻפָּה**

משנה הלכות

מראות דמים. ומהתורה אין מטמאין אלא חמשה דמים, ועכשיו שנתמעטו הלבבות כל שיש בו מראה אדמימות או שחרות טמא, אבל הירוק והלובן אף על פי שהוא עבה כדם טהור[ו]. ונאמנת אשה לומר כמראה זו ראיתי ואבדתיה, והחכם פוסק על פי דבריה[ז].

פרטי דינים. ואחר שפסקו דמיה צריכה הפסק טהרה, וכשתתחיל למנות ז' נקיים צריכה בדיקה בערב ובבוקר[ח]. אשה שיש לה וסת קבוע, כלומר שיש זמן קבוע אימתי רואה דם, כגון מכ"ח לכ"ח בחודש, והוקבע כן ג' פעמים, הרי זו בחזקת טהורה כל הזמן הזה, וצריך לפרוש ממנה סמוך לווסתה[ט]. ראתה דם אינה מטמאה למפרע[י]. אשה שאמרה טמאה אני, וחזרה ואמרה טהורה היא, אינה נאמנת, ואם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת, ומי שאינו רוצה להאמין לה היא מידת חסידות[יא]. בתולה בועל בעילת מצוה אפילו שופעת דם באמצע הביאה גומר ופורש מיד[יב]. דיני כתמים רבים הם ואי אפשר לפורטם, ואשרי היודעם.

הרחקות. אסור הבעל ליגע באשתו, וכן היא בו, אפילו באצבע קטנה, ולא יתן או יקח מידה לידו, ואינה מצעת לו המיטה בפניו, ואינה מוזגת לו הכוס רק על ידי שינוי, ואינה מרחצת לו פניו ידיו ורגליו אפילו בלי מגע כגון ששופכת עליו מים, ואין אוכלין בקערה אחת, ואין עושין כל דבר שהוא משום חיבה ומביא לידי קירוב[יג].

טהרתה וחיובים. ואינה יוצאה מידי טומאה לעולם עד שתטבול במ' סאה מים

ח. בראשית לא, לה. **ו.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ה ה"ז, וראב"ד שם הי"ב. והל' טומאת משכב פ"א ה"ח. יו"ד סי' קפ"ח ס"א. **ז.** יו"ד סי' קפ"ח ס"ב. **ח.** יו"ד סי' קצ"ו ס"א. ועיין לעיל במצוה קפ"ג. **ט.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ח ה"א וה"ג. יו"ד סי' קפ"ד. **י.** רמב"ם שם פ"ט ה"ג. **יא.** רמב"ם שם פ"ד ה"י. יו"ד סי' קפ"ה ס"ג. **יב.** רמב"ם שם פ"ה הי"ט יו"ד סי' קצ"ג. **יג.** רמב"ם שם פי"א הי"ח-י"ט. יו"ד סי' קצ"ה.

(נדה לא:). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי דָּמִים הַטְּמֵאִים בָּאִים מִכֹּחַ וְהַמַּת הַנָּחָשׁ שֶׁהֵטִיל בְּחַוָּה, וּבַמְּקוֹם שֶׁרוֹמְזִ בַּחֶסֶד, שֶׁהוּא 'מְקוֹם יִשְׂרָאֵל מוֹשִׁיעוֹ'[יד], מִכָּל טֻמְאָה תִּטְהַר (מצודת דוד שם).

מס' נדה. מכות יד. שבועות יח.: רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ד, ספר המצוות לא תעשה שמ"ז, סמ"ג לאוין קי"ד, סמ"ק רצ"ג, יראים קצ"ב, יורה דעה סי' קפ"ג.

מִצְוָה רח

מִזַּרְעֲךָ לֹא תִתֵּן לַמֹּלֶךְ (לא תַעֲשֶׂה קי"ז)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְמְסֹר מִקְצָת בָּנָיו לְהַעֲבִירָם לַמֹּלֶךְ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יח, כא) 'וּמִזַּרְעֲךָ לֹא תִתֵּן לְהַעֲבִיר לַמֹּלֶךְ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁמַּמְלִיכוֹ עָלָיו, וּלְשׁוֹן 'מֹלֶךְ' לְשׁוֹן אֲדנוּת וְשָׁלְטָנוּת. וְאָמַר 'לַמֹּלֶךְ' בְּפַתָּח, כְּלוֹמַר לָא מֶלֶךְ, שֶׁאֵינוֹ מֶלֶךְ, שֶׁטּוֹעִים הֵם לְקָרְאוֹתוֹ מֶלֶךְ (טעמי מצות (לר"מ הכבלי) לא תעשה קיד). גַּם כִּי לְמַאן דְּאָמַר שֶׁהוּא שְׂרַפַת הַבֵּן[טו], וַדַּאי שֶׁרָאוּי לְהָרְגוֹ בִּשְׁבִיל זֶה דְּרוֹצֵחַ הוּא,

משנה הלכות

כשרים לטבילה[טז]. והבא עליה קודם שטהרה משהערה בה בעדים ובהתראה למלקות לוקה, ובלא התראה חייבים כרת, ובשוגג חטאת[יז] (ועיין לעיל מצוה קס"ו). ונוהג בכל מקום ובכל זמן.

רח) גדר האיסור. המוסר מקצת בניו למולך חייב סקילה, וזה עבודתו, היו מדליקין אש גדולה, והאב מוסר בנו או בתו או בן בנו או בן בתו כל יוצאי חלציו עד סוף כל הדורות לכומרים עובדי המולך ומשרתיו, ועושים איתו שיקוצים ומחזירין אותו לאביו ואביו מעבירו על גבי האש[יח]. ודעת רש"י[יט] והרמב"ם[כ] דלא הוה שורפו, אלא העבירו באש וזה היה העבודה והבן נשאר חי. ודעת הרמב"ן ז"ל[כא] שהיה מעבירו בלהב אש עד שנשמתו יצאה. ואין חילוק בין זרע כשר לזרע פסול[כב]. ואינו חייב אלא במעביר מקצת זרעו, ואם נשאר לו אפילו נכד כבר חייב. העביר כל זרעו פטור כיון שעשה עבירה כל כך גדולה לא יהא לו כפרה[כג].

יד. ע"פ ירמיה יד, ח. **טו.** רמב"ם שם הט"ז. יו"ד סי' קצ"ז ס"א. **טז.** רמב"ם שם פ"ד ה"א וה"ג, והל' שגגות פ"א ה"ד, והל' סנהדרין פי"ט ה"א. **רח) א.** עיין רמב"ן ויקרא יח, כא. **ב.** רמב"ם הל' עכו"ם פ"ו ה"ג-ד-ה. **ג.** סנהדרין סד: ד"ה שרגא דלבני. **ד.** שם ה"ג. **ה.** בויקרא יח, כא. **ו.** שם ה"ה. **ז.** סמ"ג שם. הובא במהרש"א סנהדרין סד: ד"ה ומזרעך.

וְגָדוֹל עֲוֹנוֹ מִנְּשֹׂא. וְעַל יוֹצֵא חֲלָצָיו לֹא חָס, לָכֵן אֵין לָחוּם עָלָיו. וְנֶחְלְקוּ הָרִאשׁוֹנִים זַ"ל לָמָּה נִתְיַחֵד הַמֶּלֶךְ בְּמִצְוָה בִּפְנֵי עַצְמָהּ וְלֹא הָוָה בִּכְלַל שְׁאָר עֲבוֹדָה זָרָה, וְאָמְרוּ לְפִי שֶׁהוּא עִנְיָן מְחֻדָּשׁ בַּעֲבוֹדָתָהּ שֶׁאֵינָהּ מִד' הָעֲבוֹדוֹת הַיְדוּעוֹת, וּלְכָךְ נִתְיַחֲדָה הָאַזְהָרָה בּוֹ (רמב"ן ויקרא כ, ה). וְהַחִנּוּךְ כָּתַב בְּדַעַת הָרַמְבַּ"ם לְפִי שֶׁהָיוּ אֲדוּקִים בָּהּ הָרִבִּים בִּזְמַן שֶׁנִּתְּנָה הַתּוֹרָה. גַּם כִּי הָעִנְיָן מְכֹעָר בְּיוֹתֵר. וּלְפִיכָךְ הֶחְמִירָה הַתּוֹרָה כָּל כָּךְ בָּהּ. וְמַעַם שֶׁאֵינוֹ חַיָּב כְּשֶׁהֶעֱבִיר כָּל זַרְעוֹ, רַק בְּמִקְצָת זַרְעוֹ, דְּכֵיוָן שֶׁעָשָׂה עֲבֵרָה כָּל כָּךְ גְּדוֹלָה לֹא יְהֵא לוֹ כַּפָּרָה (סמ"ג לאוין מ. מהרש"א סנהדרין סד: ד"ה ומזרעך).

סנהדרין ס: רמב"ם הל' עכו"ם פ"ו, ספר המצוות ל"א תעשה ז', סמ"ג לאוין מ', סמ"ק סימן ס"ה, יראים ע"ט.

משנה הלכות

פרטי דינים. מסר בנו לכומרים ולא העביר, העביר ולא מסר פטור[ח]. העביר אחיו ואחותו או שהעביר עצמו פטור[ט].

מעביר עצמו. והרדב"ז ז"ל' הקשה לשיטת הרמב"ן ז"ל היכי משכחת מעביר עצמו פטור כיון שנשרף, ותירץ דיש לומר בדוחק שפטור מעונש עולם הבא משום עבודה זרה, וחייב משום מאבד עצמו לדעת, או העביר עצמו עד שנשרף ונעשה טריפה, שכבר עתיד למות ונתקיימה עבודת המולך סלקא דעתך אמינא שידונו אותו בית דין משום דעבד עבודה זרה, קמ"ל דפטור דכתיב 'מזרעו נתן למולך', ואפשר נמי דלמאן דאית ליה הכי סבירא ליה דבכל גוונא הוי דרך עבודתו או בהעברה או בשריפה, עכ"ד. ולפי עניות דעתי יש לומר כגון שהעביר עצמו ונכבה האש או כיוצא בו. ועיין חידושי הר"ן (סנהדרין סד:) שפי' בדברי הרמב"ן שיש שלא היו עוברים רק פעם אחת או שתים ונשארים בחיים, ויש שהיו מפליגים בהעברה פעמים רבות עד שהיו נשרפין, עכ"ד.

שאר פרטים וכללים. ונחלקו עוד ז"ל אי מולך הוה עבודה זרה או רק מחוקות הכהנים, עיין ביראים ובסמ"ג. והעובד עבודה זרה בעדים ובהתראה מיתתו בסקילה ובלא התראה בכרת, ובשוגג חייב חטאת[יא]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. ולמאן דאמר דעבודה זרה הוא נוהג גם בעכו"ם.

ח. רמב"ם שם ה"ד. **ט.** שם ה"ה. **י.** בח"ה סי' כ"ג. **יא.** רמב"ם שם ה"ב, ובהל' שגגות פ"א ה"ד, ובהל' סנהדרין פט"ו ה"י.

מִצְוָה רט

מִשְׁכַּב זָכָר (לֹא תַעֲשֶׂה קי"ח)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִשְׁכַּב אֶת זָכָר מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יח, כב) 'וְאֶת זָכָר לֹא תִשְׁכַּב מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הוּא פֹּעַל מְגֻנֶּה נִמְאָס וּמְכֹעָר, וַאֲפִלּוּ הַגּוֹיִם מְמִיתִין עָלָיו, מִלְּבַד מַה שֶּׁיֵּשׁ בּוֹ מֵהַשְׁחָתַת הַזֶּרַע אֲשֶׁר בּוֹ מִתְקַיֵּם הַמִּין הָאֱנוֹשִׁי. וְאֵין רָאוּי לָאָדָם לְהִתְנַוֵּל בִּדְבָרִים כָּאֵלֶּה, וַאֲפִלּוּ לִשְׁאָ זְקֵנָה וּקְטַנָּה אָסְרוּ מִטַּעַם זֶה, וְכָל שֶׁכֵּן בְּזָכָר. וּבְמַעֲשֶׂה מְגֻנֶּה הַזֶּה מְהַפֵּךְ כַּוָּנַת הַיְצִירָה,

משנה הלכות

רט) החיובים. הבא על הזכר לרצון משהערו (היינו הכנסת עטרה) נתחייבו שניהם השוכב והנשכב, במזיד ובהתראה סקילה, ובלא התראה כרת, ושוגג חטאת קבוע, היה אחד גדול ואחד קטן פחות מבן ט' שנים ויום אחד שניהם פטורין מדאורייתא, ומכין הגדול מכת מרדות, ואם היה הקטן יותר מבן ט' שנים ויום אחד ולא הגיע לי"ג שנה הגדול חייב סקילה בין שבא עליו ובין שמביא הקטן על עצמו, והקטן פטור מדאורייתא[ב], ומכין אותו מדרבנן.

ספק זכר. הבא על אנדרוגינוס דרך זכרותו חייב, דרך נקבתו פטור מדאורייתא, ומכין אותו מכת מרדות מדרבנן, הטומטום אסור מדרבנן, ואנדרוגינוס מותר לישא אשה[ג].

אזהרות דרבנן. ומפני חשש משכב זכור אסרו חז"ל שלא למסור תינוק ישראל לעכו"ם ללמדו ספר או אומנות, מפני שכולם חשודים על משכב זכור, וישראל קדושים הם ואין חשודים על זה[ד].

אזהרה ועונש. ואזהרה לנשכב דרשו חז"ל (סנהדרין נד:) מ'לא תשכב' (ויקרא יח, כב), ועונש סקילה מהכתוב (שם כ, יג) 'ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אשה תועבה עשו שניהם דמיהם בם' (סנהדרין נד.). ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים.

בני נח ועבדים. ובני נח בכלל הלאו הזה, וכן עבדים[ה]. ודע דכתב הרמב"ם ז"ל דלא ניתנו שיעורים לבני נח וחייבים כל זמן שיש להם דעת, ולפום ריהטא אפילו עד שלא נעשו בן ט' שנה ויום אחד אם הם בני דעת, ואולי דקודם בן ט' שנים אין הביאה ביאה כלל וצריך עיון. ובעבד שיצא מכלל בן נח ולכלל ישראל לא בא, הבאתי במקום אחר

רט) א. יבמות מד. רמב"ם הל' איסורי ביאה פכ"א הכ"ו. **ב.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"א הי"ד, והל' שגגות פ"א ה"ד, והל' סנהדרין פט"ו ה"י. **ג.** הל' איסורי ביאה שם הט"ו. **ד.** חינוך, אבן העזר סי' כ"ד. יורה דעה סי' קנ"ג ס"א בהגה, ובביאור הגר"א באבן העזר שם. **ה.** רמב"ם שם פי"ד הי"ח, ובהל' מלכים פ"ט ה"ה.

שֶׁנֶּאֱמַר (בראשית ה, ב) 'זָכָר וּנְקֵבָה בְּרָאָם' וְגוֹ', וְזֶה הָפַךְ הַקְּעָרָה עַל פִּיהָ וְכָפַר בְּטוֹבַת ה' שֶׁעָשָׂה לוֹ עֵזֶר כְּנֶגְדּוֹ. וְתֵדַע שֶׁאֲפִלּוּ הַבַּעֲלֵי חַיִּים הַבְּהֵמוֹת וְהָעוֹפוֹת אֵין מִזְדַּוְּגִין אֶלָּא זָכָר וּנְקֵבָה, כִּי בַּדֶּרֶךְ הַזֶּה יִתְקַיְּמוּ הַמִּין (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קנז).

סנהדרין נד.: רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"א, והל' שגגות פ"ד, ספר המצוות ל"ת תעשה ש"צ, סמ"ג לאוין צ"ד, אבן העזר סי' כ"ד, יראים ר"א.

מִצְוָה רי

לֹא תִּשְׁכַּב עִם בְּהֵמָה (לֹא תַּעֲשֶׂה קי"ט)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִשְׁכַּב עִם הַבְּהֵמָה חַיָּה וָעוֹף, וְשֶׁלֹּא לְהָבִיא שׁוּם בְּהֵמָה חַיָּה וָעוֹף עָלָיו, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יח, כג) 'וּבְכָל בְּהֵמָה לֹא תִתֵּן שְׁכָבְתְּךָ לְטָמְאָה בָהּ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁחָפֵץ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ שֶׁיִּהְיוּ כָּל הַמִּינִים שֶׁבָּרָא בְּעוֹלָמוֹ עוֹשִׂין פֵּרוֹת לְמִינֵיהֶן, וּלְפִיכָךְ עַל הָרֹב אֵינָם מוֹלִידִים זֶה מִזֶּה, כִּי עִם מְעַטִּים הַדּוֹמִים בְּטִבְעָם, וְגַם אֵלֶּה לֹא יַצְלִיחוּ זַרְעָם, כְּמוֹ שֶׁיָּדוּעַ בִּפְּרָדוֹת שֶׁבָּאוֹת מִשְּׁנֵי מִינִים וְאֵינָם פָּרוֹת וְרָבוֹת, וְכֵן אִילָן

משנה הלכות

דזמן חיובו מבן י"ב שנה ויום אחד כאשה וצריך עיון.

רי) החיובים. השוכב עם בהמה חיה ועוף, בין כדרכה ובין שלא כדרכה בין גדולה ובין קטנה אפילו ביום לידתה במזיד ובהתראה משהערה חייבין מיתה הבהמה והאדם, ובלא התראה האדם בכרת והבהמה בסקילה[א]. והיראים נסתפק בבא על העוף אי חייב סקילה, וכתב וספק בידי עד יבוא מורה צדק. ובשוגג האדם חייב חטאת והבהמה פטורה[ב].

טריפה. הבא על הטריפה, אפילו נשחטו רוב הסימנים חייב דדינה כחיה, התיז ראשה ובא עליה פטור, אפילו עדיין מפרכסת, דמתה היא לכל דבריה[ג]. הבא על בן פקועה חייב[ד]. טריפה שרבע את הבהמה

רי) א. רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"א הט"ז, והל' סנהדרין פט"ו ה"י. **ב.** שם הל' איסורי ביאה שם הי"ח, ובהל' שגגות פ"א ה"ד. **ג.** הל' איסורי ביאה שם הי"ב. **ד.** חולין עד: מנחת חינוך.

הַמֻּרְכָּב מִשְּׁנֵי מִינֵי אִילָנוֹת לֹא יַצְלִיחַ לַעֲשׂוֹת פֵּירֵי כְּמוֹהוּ, וְכָל שֶׁכֵּן הָאָדָם שֶׁהוּא מֻבְחָר כָּל הַמִּינִים שֶׁנִּבְרָא בְּצֶלֶם אֱלֹקִים[ה], אֵין רָאוּי שֶׁיִּתְעָרֵב בִּמְין הַבְּהֵמָה הַפָּחוּת וְהַגָּרוּעַ (חינוך). גַּם שֶׁמְּעָרֵב צוּרַת קוֹנוֹ בְּצוּרַת בְּהֵמָה, וְהַשּׁוֹכֵב עִם בְּהֵמָה מַשְׁרֶה עָלָיו רוּחַ טֻמְאָה, דּוּמְיָא דִּבְלָעָם שֶׁהָיָה בּוֹעֵל אֲתוֹנוֹ כְּדֵי שֶׁתִּשְׁרֶה עָלָיו רוּחַ הַטֻּמְאָה[ו] (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה קטז. ועיין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קנו). גַּם כִּי בְּהִתְעָרֵב שְׁנֵי הַמִּינִים מַכְחִישׁ סֵדֶר הַבְּרִיאָה, שֶׁכָּתוּב[ז] 'לְמִינֵהוּ' בְּכָל דָּבָר וְדָבָר (טעמי מצות שם קיז. ומצודת דוד שם).

סנהדרין נד: ב"ק נה. רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"א, ספר המצוות ל"א תעשה שמ"ח שמ"ט, סמ"ג לאוין צ"ה צ"ו, אבן העזר סי' כ"ד ר"ל"ב ר"ל"ג.

משנה הלכות

אם בפני בית דין בעל חייב, ושלא בפני בית דין פטור משום דהוה עדות שאי אתה יכול להזימה[ח].

קטן. קטן בן ט' שנים ויום אחד ולמעלה שבא על הבהמה הוא פטור והבהמה נסקלת, ומכל מקום ראוי לייסרו כפי ראות הבית דין. קטנה שנרבעה מבהמה, הבהמה נסקלת, משום דבא תקלה על ידה, והיא פטורה ומייסרין אותה, ובאונס פטורה, ובקטן אם היה פחות מבן ט', וכן בקטנה בפחותה מג', אף הבהמה אינה נסקלת[ט].

טומטום ואנדרוגינוס. טומטום ואנדרוגינוס אם באו על בהמה פטורין מספק, דאפשר הם נקבה, אך אם הביאו בהמה עליהם חייבים ממה נפשך, דאם הם נקבות חייב כבהמה שרבעה אשה[י].

כללים. ונוהג בכל מקום ובכל זמן, ונוהג בבן נח[יא], ואסור להעמיד בהמה אצל בן נח משום דחשודים על רביעה, וחביבה להם בהמתם של ישראל יותר מנשותיהן, ומכל מקום בזמן הזה שהמלכות עונשין על זה מותר[יב].

ה. בראשית א, כו. שם ט, ו. **ו.** עיין סנהדרין קה. **ז.** בראשית א, יב כא כה. **ח.** סנהדרין עח. מנחת חינוך. **ט.** רמב"ם שם הי"ז. **י.** מנחת חינוך. **יא.** רמב"ם הל' מלכים פ"ט ה"ה-ו. **יב.** ע"ז כב: ויו"ד סי' קנ"ג ס"א.

מִצְוָה ריא

אִשָּׁה לֹא תַעֲמֹד בִּפְנֵי בְּהֵמָה לִרְבָעָהּ (לֹא תַּעֲשֶׂה ק"כ)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא תָּבִיא אִשָּׁה בְּהֵמָה עַל עַצְמָהּ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יח, כג) 'וְאִשָּׁה לֹא תַעֲמֹד לִפְנֵי בְהֵמָה לִרְבָעָהּ תֶּבֶל הוּא'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁנִּכְלַל עִם הַמִּצְוָה שֶׁלְּפָנֶיהָ. גַּם כִּי בִּפְעָלָתָהּ זֹאת מוֹרָה עַל גֹּדֶל תַּאֲוַת נַפְשָׁהּ הַבַּהֲמִית, כִּי לֹא לְחִנָּם הָלַךְ זָרִיז אֵצֶל עוֹרֵב אֶלָּא מִפְּנֵי שֶׁמִּינוֹ הוּא[א]. וַהֲרֵי כּוֹפֶרֶת בְּנִשְׁמַת הַחַיִּים אֲשֶׁר נָתַן בְּתוֹכָהּ, וְעוֹשָׂה מִן קֹדֶשׁ חֹל בְּתַעֲרֹבֶת זֶה (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קנו). וְהוֹצִיא

משנה הלכות

ריא) החיובים. אשה בת י"ב שנה ויום א' ולמעלה בין בתולה ופנויה ובין אשת איש שהביאה עליה בהמה או חיה בין גדולה ובין קטנה כיון שהערתה בה בין כדרכה ובין שלא כדרכה במזיד ובהתראה שתיהן בסקילה, ואם האשה היא קטנה הבהמה נסקלת והאשה פטורה, וראוי לייסרה אם עשתה מרצונה, ואם היא פחותה מבת ג' שנים ויום אחד גם הבהמה פטורה[ב]. ובירושלמי נסתפק כאן כמו במצוה הקודמת, עם הנרבעת מן העוף נסקלים. והוא פלא שהרי אמרו (זבחים פה:) דאין עוף רובע אשה, וצריך עיון. שפחה בכלל איסור זה, וכן בת נח טומטום ואנדרוגינוס חייבין על זה[ג].

אונס. נרבעה באונס פטורה ובכל העריות אונס פטור, והישן כאונס דמי[ד], והרמב"ם כתב[ה] דבאיש ליכא אונס דאין קישוי אלא לדעת, ויש חולקין[ו]. אבל בהמה שרבעה איש באונס לדברי הכל פטור.

איסור הסתכלות בעריות. והזהירו לנו רבותינו ז"ל (ע"ז כ.:) שלא להסתכל בעריות ושלא להסתכל בשעת זיווג של בהמות חיות ועופות ושלא יהרהר בהם. ומצינו שהצריך הקדוש ברוך הוא כפרה על הרהור מלחמת מדין, דכתיב (במדבר לא, נ) 'ונקרב את קרבן ה' וגו' לכפר על נפשותינו', אמר להם משה שמא חזרתם לקלקולכם, אמרו לו 'לא נפקד ממנו איש' (שם, מט) לדבר עבירה, אם כן כפרה למה, אמרו ליה אי מידי עבירה יצאנו מידי הרהור מי יצאנו[ז]. וכל השומר עצמו מעבירה ומהרהורה וכופה יצרו הקדוש ברוך הוא מנחילו אוצר טוב.

כללים. ובכל העריות ושאר העבירות שחייב עליהם מיתת בית דין צריך שיהיו ב'

א. חולין סה. **ריא) ב.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"א הי"ז-י"ח, והל' סנהדרין פט"ו ה"י. **ג.** מנחת חינוך. **ד.** רמב"ם הל' איסורי ביאה שם ה"ט והי"ח. **ה.** שם ה"ט, ובהל' סנהדרין פ"כ ה"ג. **ו.** עיין יו"ד סי' קנ"ז ס"א בהגה. **ז.** שבת סד.

הַכָּתוּב אִסּוּר זֶה בִּלְשׁוֹן 'לִרְבָעָה', שֶׁחֲזָרָה מֵאִשָּׁה לִהְיוֹת בְּהֵמָה הָעוֹמֶדֶת עַל אַרְבַּע רַגְלֶיהָ (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה קיז). וְהָעוֹשֶׂה מַעֲשֶׂה רַע הַזֶּה יָצָא מִכְּלַל צוּרָה הָעֶלְיוֹנָה וְנִכְנַס בִּכְלַל צוּרַת הַבְּהֵמָה, וְנַפְשָׁהּ מִתְדַּבֶּקֶת בַּנֶּפֶשׁ הַבַּהֲמִית שֶׁלָּהּ, וַעֲתִידָה לִהְיוֹת כָּמוֹהָ, כִּי בְּדֶרֶךְ שֶׁאָדָם רוֹצֶה לֵילֵךְ מוֹלִיכִין אוֹתוֹ[ח] (מצודת דוד שם).

מראה המקומות עיין מצוה הקודמת.

פָּרָשַׁת קְדֹשִׁים י"ג מִצְוֹת עֲשֵׂה וְל"ה לֹא תַעֲשֶׂה

מִצְוָה ריב

אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ (מִצְוַת עֲשֵׂה צ"ב)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִירֹא מֵאָב וָאֵם, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, ג) 'אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ'.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ בְּפָרָשַׁת יִתְרוֹ (מצוה לג). וּלְפִי שֶׁהָאָב וְהָאֵם הֵם סִבָּה שֶׁיִּגִּיעַ הַבֵּן לְמַעֲלָה גְּדוֹלָה, וְעַל יָדָם בָּא כָּל מַה שֶּׁיִּשִּׂיג, וְאַתָּה וְשֶׂלְּךָ שֶׁלָּהֶם הוּא, עַל כֵּן רָאוּי מְאֹד לְכַבְּדָם וּלְיִרְאָה מִפְּנֵיהֶם (עיין חינוך מצוה לג). וּלְפִי שֶׁמִּטֶּבַע הָאָדָם לֶאֱהֹב הוֹרָיו, וּמֵרֹב אַהֲבָה מֵהוֹרָיו יָבֹא

משנה הלכות

עדים כשרים או יותר, וצריך להיות מתרה בעובר על זה, והעדים רואים אותו בעיניהם עובר על העבירה. ובמנחת חינוך הביא דישראל הבא על הנכרי חייב משום נשכב וחייב גם כן כבהמה רוצה לומר העכו"ם, וכן הבא על הנכרית שנהרגת כבהמה, עיין שם[ט], ונוהג כל מקום ובכל זמן בכל הנשים.

ריב) המצוה. קיום המצוה, חייב אדם לירא את אביו ואמו אפילו הכהו או ירקו בפניו לא יכלים אותם, ואיזהו מורא לא יעמוד אדם במקומו המיוחד לו, ולא ישב במקומו המיוחד לו להסב בביתו, ולא סותר את דבריו, ולא מכריע בינו ובין אחרים[א]. ואין שיעור לכיבוד ומורא, וכל הזריז הרי זה

ח. עיין מכות י: **ט.** וע"ע ברמב"ם הל' מלכים פ"ט. **ריב) א.** רמב"ם הל' ממרים פ"ו ה"ג וה"ז. יו"ד סי' ר"מ ס"ב-ג.

הַזְּלָזוּל לִפְעָמִים, וְלָכֵן הַזְּהִירָה הַתּוֹרָה 'אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ', וּמִטַּעַם זֶה הִקְדִּימָה הַתּוֹרָה הַיִּרְאָה לָאֵם כְּדֵי שֶׁלֹּא יָבֹא לְזַלְזֵל בִּכְבוֹדָהּ מֵרֹב אַהֲבָתָהּ אוֹתוֹ, כָּעִנְיָן שֶׁכָּתוּב (בראשית כה, כח) **'וְרִבְקָה אֹהֶבֶת אֶת יַעֲקֹב'** (עין קידושין ל:). **וּלְפִי שֶׁשִּׁלְשָׁה שֻׁתָּפִין בָּאָדָם[ב], וְהַמְבַזֶּה הוֹרָיו מְבַזֶּה אֶת שֻׁתָּפָם שֶׁהוּא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וְכֵן אִם יִהְיֶה בּוֹעֵט בְּמוֹלִידָיו שֶׁיָּגְעוּ וְעָמְלוּ בּוֹ יִהְיֶה בּוֹעֵט גַּם בְּבוֹרְאוֹ שֶׁהוֹצִיאוֹ לַאֲוִיר הָעוֹלָם, לָכֵן 'אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ'**

(טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה צב).

ירושלמי פאה פ"א ה"א, קידושין ל: כתובות קג. ב"מ לב. כריתות כח. ספרא פר' קדושים, רמב"ם הל' ממרים פ"ו, ספר המצוות מצות עשה רי"א, סמ"ג עשין קי"ג, סמ"ק סימן ז', יראים ג"ו, יורה דעה סי' ר"מ.

משנה הלכות

משובח. וכבר אמרו רז"ל (קידושין לא.) יש מאכילו גוזלים מטוגנים ועובר על כיבוד אב, ויש מטחינו ברחיים ומקיים כיבוד אב, והכל לפי הענין והכוונה[ג].

פרטי דינים. לא יקראנו בשמו לא בחייו ולא במותו אלא אומר אבא מורי[ד], ואם אחרים שואלים אותו בן מי אתה מותר לומר בן פלוני[ה]. היה הבן לבוש חמודות ויושב בראש הקהל, ובאו אביו ואמו וקרעו בגדיו והכהו על ראשו וירקו בפניו לא יכלים אותם, אלא ישתוק ויירא ממלך מלכי המלכים שציוהו כך[ו]. אבל אסור לאביו לעשות כן, והמכה את בנו גדול עובר על לפ"ע ומנדין על כך[ז].

באביו תלמידו. וחייב לעמוד מפני אביו[ח], ואם היה האב תלמיד בנו כל אחד עומד מפני השני, ומהר"מ מרוטענבערג מיום שעלה לגדולה לא הקביל פני אביו, ולא רצה שאביו יבוא אליו[ט].

פטורים. אחד האיש ואחד האשה שוין במורא ובכבוד, אלא שהאשה אין סיפוק בידה לקיים שהיא משועבדת לבעלה לפיכך היא פטורה בעודה נשואה כל זמן שהבעל מקפיד עליה שלא לעשות, אין הבעל מקפיד או נתארמלה או נתגרשה חייבת[י]. אביו רשע, מחלוקת אי חייב לירא ולכבדו קודם שעשה תשובה[יא]. ציוה עליו אביו לעבור על דברי תורה ואפילו על מצוות דרבנן אין שומעין לו[יב]. נטרפה דעת האב והאם, ישתדל לנהוג עמהם דרך כבוד לפי דעתם, ואם

ב. קידושין ל: **ג.** יו"ד שם ס"ד. **ד.** רמב"ם שם ה"ג. יו"ד שם ס"ב. **ה.** פתחי תשובה שם סק"ב. **ו.** רמב"ם שם ה"ז. יו"ד שם ס"ג. **ז.** רמב"ם שם ה"ח-ט. יו"ד שם סי"ט-כ. **ח.** רמב"ם שם ה"ג. יו"ד שם ס"ז. **ט.** יו"ד שם. וט"ז שם ס"ק ט. **י.** רמב"ם שם ה"ו. יו"ד שם סי"ז. **יא.** רמב"ם שם הי"א, ובהגהות מיימוני אות ז. יו"ד שם סי"ח ובהגה. **יב.** רמב"ם שם הי"ב. יו"ד שם סט"ו.

מִצְוָה ריג

אַל תִּפְנוּ אֶל הָאֱלִילִם (לֹא תַעֲשֶׂה קכ"א)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִפְנוֹת אַחַר עֲבוֹדָה זָרָה בְּמַחֲשָׁבָה בְּדִבּוּר וַאֲפִלּוּ בִּרְאִיָּה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, ד) 'אַל תִּפְנוּ אֶל הָאֱלִילִם'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כְּדֵי לְהַרְחִיק עֲבוֹדָה זָרָה מִמֶּנּוּ בְּכָל אֹפֶן שֶׁהוּא, וְאִם אַתָּה פּוֹנֶה לָהֶם לְבַסּוֹף אַתָּה עוֹשֶׂה אוֹתָם אֱלוֹהַּ (חינוך). וְכֵן כָּל סוֹף מַעֲשֶׂה הוּא בְּמַחֲשָׁבָה תְּחִלָּה, וְכָל שֶׁכֵּן בִּרְאִיָּה, וְלִפְעָמִים חוֹשֵׁק בְּצוּרָה זוֹ, וּכְאָמְרָם ז"ל 'עַיִן רוֹאָה וְלֵב חוֹמֵד וּכְלֵי מַעֲשָׂיו גּוֹמְרִים', וְאִלּוּ לֹא רָאָה

משנה הלכות

נשתטו ביותר יכול להניחם לאחרים להנהיגם כראוי אם יש לו אחרים[יג].

שאר פרטים. וחייב אדם בכבוד חמיו ובכבוד אבי אביו, אלא שאביו קודם[יד]. והעובר על זה ביטל מצות עשה, והמקיימה מתן שכרה בצידה. אם מחלו על כבודם אינו חייב לכבדם, ואפילו הכי אין לנהוג בהם ח"ו בזיון, אלא יכבדם כראוי להם[טו]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ריג) גדר האיסור. כל הפונה אחר אליל במחשבה או בראיה או בדיבור או במעשה בכלל לאו זה, והפונה אחריה על דרך שעשה מעשה הרי זה לוקה[ב]. ועשיית המעשה בפני האלילים כגון שהיתה וילון פרוסה על עבודה זרה והסיר הוילון כדי להסתכל בצורת עבודה זרה, או שהיתה עבודה זרה רחוקה ממראה עיניו ואינו יכול לראותה והלך אליה או נטלה וקירבה לעיניו, או נטל שפופרת שהיא קנה הבטה[ג] להביט בו צורת העבודה זרה העומדת בריחוק, או שלבש בתי עינים להסתכל בה, או שתפס בידו כלי שהיה חקוק בו צורה כדי לראותו, כל אלו וכיוצא בהם נקראים מעשה, ואם התרו בו לוקה[ד]. ולירא המגפף והמכבד המרחיץ הסך המלביש והמנעיל גם כן בכלל לאו זה.

שאר פרטים. ויש אוסרים להסתכל בכל צורה אפילו נעשה רק לנוי בעלמא משום דכשמסתכל בה באותה שעה מפנה אל מדעתו[ה] ואסור לשמוע כלי שיר של עבודה זרה, וכן להסתכל בבתי תפלות של עכו"ם[ו]. ומאוד צריך להזהיר אותם שיש להם ראדיא

יג. רמב"ם שם ה"י. יו"ד שם ס"י. **יד.** יו"ד שם סכ"ד ובהגה. **טו.** רמב"ם שם ה"ח. יו"ד שם סי"ט. ועיין במנחת חינוך. **ריג) א.** עיין במ"ר י, ב. ירושלמי ברכות פ"א ה"ה. וע"ע רש"י במדבר טו, לט. **ב.** רמב"ם הל' עכו"ם פ"ב ה"ג. **ג.** עיין עירובין מג: **ד.** ועיין ברית משה על הסמ"ג. **ה.** עיין ברכי יוסף יו"ד סי' קמ"ב סט"ו. **ו.** יו"ד סי' קמ"ב שם.

צוּרָה זוֹ מֵעוֹלָם לֹא הָיָה חוֹשֵׁק בָּהּ. וַאֲפִלּוּ בְּאָדָם רָשָׁע הִזְהִירוּ מִלְּהִסְתַּכֵּל בְּפָנָיו, וּכְמוֹ שֶׁאָמְרוּ (מגילה כח.) 'אָסוּר לְהִסְתַּכֵּל בְּאָדָם רָשָׁע'. וְהַכֹּל עַל הַכְּלָל כִּי 'עַיִן רוֹאָה' וְכוּ'. וְאָדָם רָשָׁע מִצְוָה לְבַזּוֹתוֹ, וְלָכֵן אֵין לְהִסְתַּכֵּל בּוֹ כְּמוֹ בְּדָבָר הַמְכֻוָּה, וְכָל שֶׁכֵּן עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁהִיא מְאוּסָה לִפְנֵי ה' בְּתַכְלִית הַמְּאוּם. וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז כְּדֵי שֶׁלֹּא יַפְנֶה לִבּוֹ לִשְׁוּם דָּבָר מֵעִנְיְנֵי עוֹלָם הַזֶּה שֶׁכֻּלּוֹ כָּלֶה וְנִפְסָד וְכֻלּוֹ כְּלֹא חָשׁוּב, כִּי אִם מַפְנֶה עַצְמוֹ לְהַבְלֵי עוֹלָם הַזֶּה יָבֹא מִזֶּה לַעֲבֹד עֲבוֹדָה זָרָה, שֶׁיִּשְׁכַּח הָאֱמֶת וְיִרְדֹּף אַחַר הַהֶבֶל. וְלָזֶה אָמְרוּ רַז"ל (שבת קמט.) "אַל תִּפְנוּ אֶל הָאֱלִילִם', אַל תַּפְנוּ אֵל מְדַעְתְּכֶם' (שפתי כהן (צפת) ויקרא יט, ד).

ספרא קדושים, שבת קמט. רמב"ם הל' עכו"ם פ"ב, ספר המצוות לא תעשה י', סמ"ג לאוין י"ד, יראים ס"ה.

מִצְוָה ריד

שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת עֲבוֹדָה זָרָה (לא תַּעֲשֶׂה קכ"ב)

הַזְּהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת עֲבוֹדָה זָרָה אֲפִלּוּ לְנָכְרִי, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, ד) 'וֵאלֹהֵי מַסֵּכָה לֹא תַעֲשׂוּ לָכֶם'.

משנה הלכות

וכל שכן טעלעוויזיע (בלע"ז) שלא לשמוע אל השיר שלהם או לראות על הטעלעוויזיע כדרכם ביום חגם או בכל יום ראשון בשבת אשר הכומרים מטיפים ומנגנין שם התפלות שלהם, והשומע ומסתכל בהם עובר משום זה. ובתוספתא דעבודה זרה פרק קמא שנינו לא יטייל אדם עם תועים, ואפילו לצאת לדרך ואפילו מחשיך, ואפילו מתיירא מפני גויים ולסטים ורוח רעה, שנאמר 'לא תלכו אחרי אלהים אחרים' (סמ"ג). ואסור לקרות בספרים או לשאול אותם איך עובדים עבודה זרה זו[ז]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות ובבן נח[ח].

ריד) גדר האיסור. העושה עבודה זרה לאחרים במזיד לוקה על העשיה, ואם עשאה לעצמו לוקה שתים, אחד משום לאו זה, ועוד משום 'לא תעשה לך פסל'[א].

עשייה וביטול על ידי ישראל ועל ידי גוי. והפרש יש בין עבודה זרה של ישראל

ז. רמב"ם שם ה"ב. **ח.** מנחת חינוך. **ריד) א.** רמב"ם הל' עכו"ם פ"ג ה"ט.

מִשְׁפָּרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֹׁרֶשׁ רִחוּק עֲבוֹדָה זָרָה כְּבָר כָּתַבְתִּי לְעֵיל (מצוות כו, ריג). וּמִן הַטְּעָמִים עוֹד כִּי אֱלֹהֵי מַסֵּכָה הֵם הַכּוֹחוֹת הַכּוֹכָבִים וְהַמַּזָּלוֹת שֶׁהֵן לְמַטָּה מֵהַשְּׂכָלִים, וְהַפְּסִילִים הָהֵם מְקַבְּלֵי כֹּחַ הַכּוֹכָב אוֹ הַמַּזָּל[ב], וְיֹאמַר הָאָדָם כִּי ה' הוּא אֱלֹקִים אֱמֶת וְאֵין זוּלָתוֹ, אֲבָל לְצַד עִצֻּם גְּדֻלָּתוֹ רוֹמְמוּתוֹ אֵינוֹ מִן הַמּוּסָר שֶׁתָּבֹא בְּרִיָּה שְׁפָלָה אֲפֵלָה כָּמוֹנִי וְתִשְׁאַל שְׁאֵלוֹת לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ הַגָּדוֹל וְהַנּוֹרָא, וְעַל כֵּן יִתְיָעֵץ בְּדַעַת יִצְרוֹ שֶׁיִּבְחַר לְדַבֵּר שְׁאֵלוֹתָיו לִפְנֵי אֶחָד מִמְּשַׁמְּשֵׁי עֶלְיוֹן הַמְשֻׁמָּשִׁים בַּמָּרוֹם וְהוּא יַעֲזֹר לוֹ, וְיִהְיֶה אֶמְצָעִי לַדָּבָר (אור החיים שמות כ, ד), עַל כֵּן הִזְהִירָה הַתּוֹרָה 'אֱלֹהֵי מַסֵּכָה לֹא תַעֲשׂוּ לָכֶם' בְּכָל אֹפֶן. וּכְבָר טָעוּ בְּדוֹר אֱנוֹשׁ בְּטָעוּת זוֹ וְחָשְׁבוּ שֶׁמִּכְבּוֹד הַמָּקוֹם לְכַבֵּד אֶת מְשַׁמְּשָׁיו, וְנִטְרְדוּ מִן הָעוֹלָם (עיין רמב"ם הל' עכו"ם פ"א ה"א). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז לֹא תַעֲשֶׂה מֵעַצְמְךָ 'אֱלֹהֵי מַסֵּכָה', 'לְךָ' כְּמוֹ מִמְּךָ, דְּכָל הַמִּתְגָּאֶה כְּאִלּוּ עוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה,

משנה הלכות

לעבודה זרה של עכו"ם, דעבודה זרה של עכו"ם אסורה בהנאה משפסלן אע"פ שלא עבדה, ושל ישראל אינה אסורה עד שתיעבד[ג]. עבודה זרה של עכו"ם שביטלה הוא או עכו"ם אחר, אפילו קטן בר דעת[ד], מותרת, ומבטלה בעל כרחו, ועבודה זרה של ישראל אינו יכול לבטל עולמית. ישראל אינו יכול לבטל עבודה זרה של עכו"ם, ואם זכה בה קודם שביטלה עכו"ם שוב אין לה בטילה עולמית[ה], ואם זכה בה בשוגג אי כהאי גוונא אמרינן דלא ניחא ליקני מה שאסור ליה עיין בפוסקים[ו].

בעושה ומוכר לאחרים. העושה עבודה זרה אע"פ שלוקה שכרו מותר, ויש חולקין[ז]. ואסור לשלוח דורון לעכו"ם ביום חגם אלא אם כן נודע לו שאינו מודה באלילים ואינו עובדם, עכו"ם ששלח דורון לישראל ביום חגם לא יקבלנו, ואם חושש משום איבה יקבלו ולא יהנו בו, ואם אפשר לזרקו בבור או מקום האבוד בפניו כלאחר יד שלא ירגיש העכו"ם שבמכיון עשה יזרקנו[ח]. ואסור לבנות עם עכו"ם כיפה שמעמידים בה אלילים, אבל מותר לבנות הטרקלין או החצר שיש בה אותה כיפה[ט]. ואסור לעשות חלונות

ב. רבינו בחיי ויקרא יט, ד. **ג.** רמב"ם שם פ"ז ה"ד. יו"ד סי' קל"ט ס"א. **ד.** עיין ע"ז מג. **ה.** רמב"ם שם פ"ח ה"ח-ט. יו"ד סי' קמ"ו ס"א-ב. **ו.** שם ס"ג ובט"ז. **ז.** עיין שו"ע יו"ד קמ"ג, ובש"ך סק"ד. **ח.** רמב"ם שם פ"ט ה"ב. יו"ד סי' קמ"ח ס"ה. **ט.** רמב"ם שם הי"א. יו"ד סי' קמ"ג ס"ב.

וְעַל הָרֹב עָשִׁיר מִתְנָאֶה, וְלָכֵן הִזְהִיר הַכָּתוּב ׳אֱלֹהֵי מַסֵּכָה לֹא תַעֲשׂוּ לָכֶם׳ עַל יְדֵי כֶּסֶף וְזָהָב.

ספרא, רמב"ם הל' עכו"ם פ"ג, ספר המצוות ל"ת תעשה ג', סמ"ג ל"תוין כ"א, יראים ס"ד, סמ"ק סי' קס"א, יורה דעה סי' קמ"ג.

מִצְוָה רטו

שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל נוֹתָר (לֹא תַעֲשֶׂה קכ"ג)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קָדְשׁוֹ שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל מַה שֶּׁנִּשְׁאַר מִבְּשַׂר הַקָּדָשִׁים אַחַר זְמַן הָרָאוּי לַאֲכִילָתוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, ו ח) ׳וְהַנּוֹתָר עַד יוֹם הַשְּׁלִישִׁי בָּאֵשׁ יִשָּׂרֵף וְגוֹ׳. וְאֹכְלָיו עֲוֹנוֹ יִשָּׂא׳ וְגוֹ׳.

משנה הלכות

לבית עבודה זרה[ז], וכן לעשות גג או לצייר או לכייר בית עבודה זרה[א]. ואסור למכור צלמים לעכו"ם ולעשות סחורה בזה. ויש להזהיר לבעלי חנויות שמוכרים כל מיני צלמים ופסלנות והאילנות וכדומה קודם חג שלהם[ב]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות ובבן נח.

רטו) גדר האיסור. האוכל בשר תודה וחטאת ואשמות שנותרו יום ולילה ובכור ומעשר לשני ימים ולילה אחת, ופסח שנותר לילה אחד, וכן כל הקדשים שיש להם זמן קבוע לאכילתן ועבר זמנן ואכל אותם, הרי הוא בכלל אזהרה זו[א].

הלימוד. ועיקר קרא כי כתיב בשלמים כתיב, ולפינן שאר קדשים משלמים בהקישא ד'זאת התורה לעולה ולמנחה ולחטאת ולמילואים ולזבח השלמים' (ויקרא ז, לז), הוקשו כל הקדשים כולן זה לזה[ב].

על איזו אכילה חייב. אכל מן העור או מן המרק או מן האלל (גיד הצוואר) או מן הזפק או מן הגידין ומן הטלפים ומן הציפרנים ומן החרטום של עוף מביצי העוף או מן הנוצה אינו חייב כרת[ג]. וכן אכל מן הדם אינו חייב משום נותר, וכן בכל דבר שיש לו מתירין, וכן בלבונה והקטורת והעצים[ד]. אכל מן השליל והשליא חייב כרת[ה].

שאר פרטים. קדשי עכו"ם אין בהם משום נותר[ו]. אכל חצי זית פיגול וחצי זית נותר מצטרפין למלקות[ז]. וזמן איסורן, הנאכלין ליום ולילה נפסלו משעלה עמוד השחר, והנאכלין לב' ימים ולילה אחד מתחילת ליל שלישית[ח].

ז. ט"ז שם סק"ב. **יא.** עיין שו"ת טוב טעם ודעת קמא סי' קצ"ד. **יב.** ועיין ביו"ד שם, ובדרכי תשובה. **רטו) א.** רמב"ם הל' פסולי המוקדשין פי"ח ה"י. **ב.** סמ"ג ויראים. **ג.** רמב"ם שם הכ"ג. **ד.** שם הכ"ה. חינוך. ועיין מנחת חינוך. **ה.** רמב"ם שם הכ"ד. **ו.** שם הכ"ה. **ז.** שם הי"ב. **ח.** שם הי"א.

מִשֶּׁרִשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ בְּמִצְוַת פִּגּוּל (מצוה קמד). וְגַם כִּי בְּשֶׁיִּסְתַּלֵּק הַקְּדֻשָּׁה מִמֶּנּוּ כָּל הַקְּלִפּוֹת מִתְקַבְּצִין יַחַד וּבָאִים, וְהָעִקָּר אֶצְלֵנוּ בָּזֶה כִּי הַקְּדֻשִּׁים יֶשְׁנָם בְּמַעֲלָה שֶׁאֵין לְמַעְלָה מִמֶּנָּה, וּבַעֲבֹר הַזְּמַן אֲשֶׁר צִוָּה ה' בּוֹ מִסְתַּלֶּקֶת הַקְּדֻשָּׁה וְשׁוֹרָה עָלָיו טֻמְאָה גְּדוֹלָה אֲשֶׁר כּוֹרֶת נֶפֶשׁ הָאוֹכֶלֶת אוֹתָהּ (אור החיים ויקרא יט, ח). וְהָרְאָיָה לָזֶה מַה שֶּׁאָמְרוּ רַז"ל (זבחים מה.) קָדְשֵׁי גּוֹיִם אֵין חַיָּבִים עֲלֵיהֶם מִשּׁוּם פִּגּוּל וְנוֹתָר וְטָמֵא, אֶלָּא קָדְשֵׁי יִשְׂרָאֵל לְרַב קְדֻשָּׁתָם. וּבְהִסְתַּלֵּק הַקְּדֻשָּׁה אֲזַי מִתְקַבְּצִים הַקְּלִפּוֹת כַּנִּזְכָּר, וּכְמוֹ נְבֵלָה הַמְסֹרַחַת אֲשֶׁר כָּל הַזְּבוּבִים מִתְקַבְּצִים שָׁם, וְלֹא כֵן כְּשֶׁהַבָּשָׂר עֲדַיִן בָּרִיא. וְכֵיוָן שֶׁעָבַר עַל מַה שֶּׁאָמְרָה הַתּוֹרָה (ויקרא כב, ל) 'לֹא תוֹתִירוּ', אִי עָבַד לָא מְהַנֵּי, וְצִוְּתָה הַתּוֹרָה שֶׁלֹּא לְאָכְלוֹ אֶלָּא 'בָּאֵשׁ יִשָּׂרֵף'.

זבחים נו.: כריתות ב. מעילה יז: רמב"ם הל' פסולי המוקדשין פי"ח, ספר המצוות לא תעשה קל"א, סמ"ג לאוין של"ו, מצ"ד שצ"ו, יראים שצ"ח.

משנה הלכות

זמן אכילת מותר הפסח. ודע דראיתי לאיזה אחרונים שרצו לחדש דשלמי תודה ומותר הפסח יש להם דין שלמים לגמרי, ואכילתן לשני ימים ולילה אחד, וזו טעות גמור. והאומר כן רוצה להכשיל הכהנים באיסור נותר לכשיבנה בית המקדש במהרה בימינו. וכבר הבאתי ראיה מתורת כהנים (פר' צו) ומהגמרא בפסחים (עא:) ומהגמרא בר"ה (ה.) ובזבחים (לו.) דמותר הפסח אינו נאכל אלא ליום ולילה עד חצות ולא כאכילת שלמים, וכן כתב הרמב"ן (ויקרא ז, טו) וזה לשונו 'ואין הדבר כן, אלא שלמים הבאים מפסח, היינו מותר הפסח וכו' דכיון שמתחילתו אינו נאכל אלא ליום ולילה אף סופו כן'. וכן כתב מפורש הרע"ב (זבחים פ"ח מ"ג) לענין שלמי תודה דנאכלין ליום ולילה ולא יותר, ועיין בנזיר (כד. במשנה. ושם כח:) ובשו"ת משנה הלכות[ט]. עכ"פ מכל המקומות מפורש דאינן נאכלין אלא ליום ולילה עד חצות. ונוהג בזמן הבית בזכרים ונקבות. והעובר עליה במזיד חייב כרת ובשוגג חטאת קבועה.

ט. ח"ג סי' ר"ח. ועיין משנה הלכות בחידושי משנה למס' פסחים פט.